ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора
информационно - консультативных услуг

1. Общие положения

В настоящей Публичной оферте содержатся условия заключения Договора информационно-консультативных услуг (далее по тексту - «Договор информационно-консультативных услуг» и/или «Оферта», «Договор»). Настоящей офертой признается предложение, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим Договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия обеих Сторон заключить Договор информационно-консультативных услуг на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

Нижеизложенный текст Публичной оферты является официальным публичным предложением Исполнителя, адресованный заинтересованному кругу лиц заключить Договор информационно-консультативных услуг в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Договор информационно-консультативных услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Сторонами действий, предусмотренных в настоящей Оферте, и, означающих безоговорочное, а также полное принятие всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Термины и определения:
Договор – текст настоящей Оферты с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты, акцептованный Заказчиком путем совершения конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой.
Конклюдентные действия — это поведение, которое выражает согласие с предложением контрагента заключить, изменить или расторгнуть договор. Действия состоят в полном или частичном выполнении условий, которые предложил контрагент.
Сайт Исполнителя в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменному имени и сетевому адресу: https://kseniabarke.com
Стороны Договора (Стороны) – Исполнитель и Заказчик.
Услуга – информационно-консультативные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги, а Заказчик обязуется оплатить их в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Наименование, количество, порядок и иные условия оказания Услуг определяются на основании сведений Исполнителя при оформлении заявки Заказчиком, либо устанавливаются на сайте Исполнителя в сети «Интернет» по доменному имени и сетевому адресу: https://kseniabarke.com

2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору лично, либо с привлечением третьих лиц, при этом за действия третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные.

2.3. Акцепт настоящей Оферты выражается в совершении конклюдентных действий, в частности:

- действиях, связанных с регистрацией учетной записи на Сайте Исполнителя в сети «Интернет» при наличии необходимости регистрации учетной записи;
- путем составления и заполнения заявки на оформление заказа по оказанию Услуг;
- путем сообщения требуемых для заключения Договора сведений по телефону, электронной почте, указанными на сайте Исполнителя в сети «Интернет», в том числе, при обратном звонке Исполнителя по заявке Заказчика;
- оплаты Услуг Заказчиком.

Данный перечень не является исчерпывающим, могут быть и другие действия, которые ясно выражают намерение лица принять предложение контрагента.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. **Исполнитель обязан:**

3.1.1. Во исполнение заявки Заказчика:

- проанализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные Заказчиком;
- ответить на вопросы Заказчика, исходя из изученных документов и полученной от Заказчика информации;
- описать потенциальные риски и дать прогноз развития ситуации;
- при необходимости составить проекты документов.

3.1.2. Оказать информационно-консультативные услуги в сроки, согласно условиям настоящего Договора, и с надлежащим качеством.

3.2. **Заказчик обязан:**

3.2.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые последнему для исполнения принятых на себя обязательств

3.2.2. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю в исполнении последним своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.3. Своевременно произвести оплату стоимости услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.

3.3. **Исполнитель имеет право:**

3.3.1. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся вопроса консультирования и необходимые для качественного оказания

3.4. **Заказчик имеет право:**

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.4.3. Заказчик гарантирует, что все условия Договора ему понятны; Заказчик принимает условия без оговорок, а также в полном объеме.

4. Цена и порядок расчетов

Стоимость, а также порядок оказания информационно-консультативных услуг определяется на основании сведений Исполнителя при оформлении заявки Заказчиком, либо устанавливаются на сайте Исполнителя в сети «Интернет»: https://kseniabarke.com

4.1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

5. Надлежащее оказание услуг

5.1. Возврат Исполнителем денежных средств за неоказанные (некачественно оказанные, оказанные не в полном объеме, оказанные с нарушением сроков) услуги по настоящей Оферте осуществляется по основаниям и в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ним, требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, иными применимыми нормативно-правовыми актами РФ.

5.2. Возврат денежных средств за неоказанные (некачественно оказанные) услуги по настоящей Оферте осуществляется на основании требования (претензии) Заказчика в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка является обязательным, срок ответа на претензию – 10 рабочих дней.

6. Конфиденциальность и безопасность

6.1. При реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с актуальной редакцией ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

6.3. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая Заказчиком и Исполнителем в процессе реализации Договора и подлежащая защите, исключения указаны ниже.

6.4. Такая информация может содержаться в предоставляемых Исполнителем локальных нормативных актах, договорах, письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 30 (Тридцати) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) рабочих дней, то каждая Сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

9. Срок действия настоящей Оферты

9.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента её отзыва Исполнителем.

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на сайте Исполнителя в сети «Интернет», в Личном кабинете Заказчика, либо путем направления соответствующего уведомления на электронный или почтовый адрес, указанный Заказчиком при заключении Договора или в ходе его исполнения.

9.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта условий настоящей Оферты Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.4. Изменения, внесенные Исполнителем в Договор и опубликованные на сайте в форме актуализированной Оферты, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

10. Дополнительные условия

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

10.2. В случае возникновения спора, который может возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, Стороны обязаны урегулировать спор мирным путем до начала судебного разбирательства.

Судебное разбирательство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Споры или разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.

10.3. В качестве языка Договора, заключаемого на условиях настоящей Оферты, а также языка, используемого при любом взаимодействии Сторон (включая ведение переписки, предоставление требований / уведомлений / разъяснений, предоставление документов и т. д.), Стороны определили русский язык.

10.4. Все документы, подлежащие предоставлению в соответствии с условиями настоящей Оферты, должны быть составлены на русском языке либо иметь перевод на русский язык, удостоверенный в установленном порядке.

10.5. Бездействие одной из Сторон в случае нарушения условий настоящей Оферты не лишает права заинтересованной Стороны осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа от своих прав в случае совершения одной из Сторон подобных либо сходных нарушений в будущем.

10.6. Если на Сайте Исполнителя в сети «Интернет» есть ссылки на другие веб-сайты и материалы третьих лиц, такие ссылки размещены исключительно в целях информирования, и Исполнитель не имеет контроля в отношении содержания таких сайтов или материалов. Исполнитель не несет ответственность за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования таких ссылок.

11. Реквизиты Исполнителя

Полное наименование:

ИНН: 246316523369

ОГРН/ОГРНИП:

Контактный телефон: +7 936 666-00-16

Контактный e-mail: kseniabarke@gmail.com